

한 국 농 어 촌 공 사 감 사

[주의]요구

제 목 [REDACTED]기초생활거점조성사업 공사감독 안전관리 소홀

해 당 부 서 [REDACTED]

조 치 부 서 [REDACTED]

내 용

1. 업무개요

[REDACTED]에서는 지역주민의 삶의 질 향상
과 농어촌의 인구 유지 및 지역 활성화를 도모하기 위해 [REDACTED]
[REDACTED]을 [표 1]과 같이 시행하고 있으며

[표 1] 주요 사업현황

지사명	지구명	사업명	주요공종	사업비 (백만원)
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]

자료: 부서 제출자료 재구성

이에 대한 주요 공사 계약 내용은 [표 2]와 같다.

[표 2] 주요 공사 계약내용

지사명	계약명	공사계약			준공(예정)일	비고
		계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)		
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건) 사업주는 근로자 추락 등의 위험을 방지하기 위하여 안전난간을 설치하는 경우 중간 난간대는 상부 난간대와 바닥면 등의 중간에 설치하도록 규정하며

같은 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)에 따르면 사업주는 작업장의 바닥, 도로 및 통로 등에서 낙하물이 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우 보호망을 설치하는 등 필요한 조치를 하여야 하며,

작업으로 인하여 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 경우 낙하물 방지망, 수직보호망 또는 방호선반의 설치, 출입금지구역의 설정, 보호구의 착용 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 하고,

낙하물 방지망 또는 방호선반을 설치하는 경우에는 다음 각호의 사항을 준수하도록 규정하고 있다.

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. 높이 10미터 이내마다 설치하고, 내민 길이는 벽면으로부터 2미터 이상으로 할 것2. 수평면과의 각도는 20도 이상 30도 이하를 유지할 것 |
|--|

또한 같은 규칙 제22조(통로의 설치) 제1항과 제2항에 따르면 사업주는 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 근로자가 사용할 안전한 통로를 설치하고 항상 사용할 수 있는 상태로 유지하여야 하고, 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 하여야 한다라고 규정하며

같은 규칙 제56조(작업발판의 구조)에 따르면 사업주는 비계(달비계, 달대비계 및 말비계는 제외한다) 높이가 2미터 이상인 작업장소에 작업발판의 폭은 40센티

미터 이상으로 하고, 발판재료 간의 틈은 3센티미터 이하로 하도록 규정하며,

같은 규칙 제69조(시스템비계의 구조)에 따르면 사업주는 시스템 비계를 사용하여 비계를 구성하는 경우에는 수직재·수평재·가새재를 견고하게 연결하는 구조가 되도록 설치하도록 규정하고 있다.

그리고 公社「공사감독업무지침」 제35조(안전관리) 제1항에 따르면 감독원은 건설공사의 안전시공 추진을 위해서 「산업안전보건법」에 따라 시공자가 현장규모와 작업내용을 고려하여 안전조직¹⁾을 갖추도록 하여야 하고 관련법의 해당규정에 명시된 업무²⁾의 수행 여부를 확인하도록 규정하고 있다.

따라서 사업주는 건설현장 안전관리를 하는 경우에는 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따라 안전조치를 하여야 하고,

공사감독원은 사업주가 건설공사의 안전한 시공을 위한 관련 법령 및 지침에 규정된 업무를 수행하는지 확인하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ■■■ 기초생활거점 건설현장을 확인한 결과 [그림 1]과 같이 ① 낙하

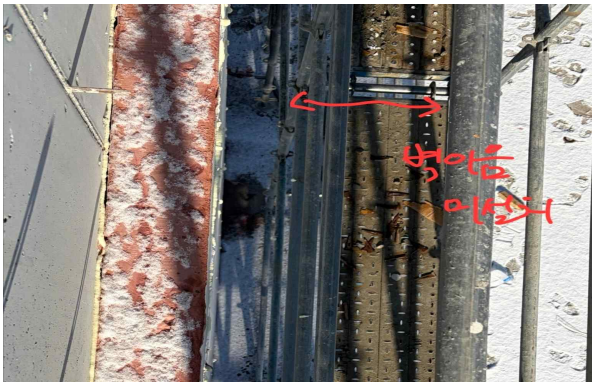
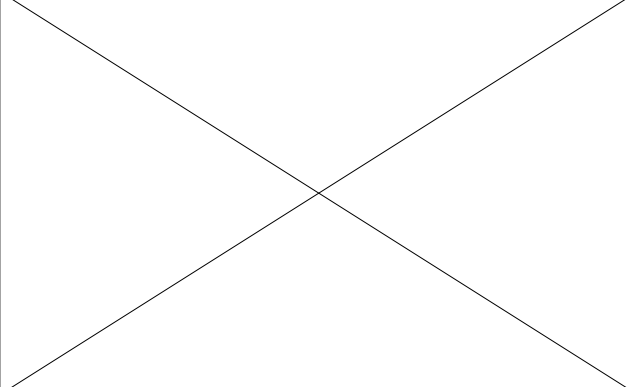
1) 1. 안전보건관리책임자 선임, 2. 관리감독자지정, 3. 안전관리자 배치, 4. 보건관리비 배치, 5. 안전보건총괄책임자 선임, 6. 안전·보건에 관한 노사협의체 운영

2) 「산업안전보건법」 제15조(안전보건관리책임자) 사업주는 사업장을 실질적으로 총괄하여 관리하는 사람에게 해당 사업장의 다음 각 호의 업무를 총괄하여 관리하도록 하여야 한다.

1. 사업장의 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항
2. 제25조 및 제26조에 따른 안전보건관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항
3. 제29조에 따른 안전보건교육에 관한 사항
4. 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항
5. 제129조부터 제132조까지에 따른 근로자의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항
6. 산업재해의 원인 조사 및 재발 방지대책 수립에 관한 사항
7. 산업재해에 관한 통계의 기록 및 유지에 관한 사항
8. 안전장치 및 보호구 구입 시 적격품 여부 확인에 관한 사항
9. 그 밖에 근로자의 유해·위험 방지조치에 관한 사항으로서 고용노동부령(위험성평가의 실시에 관한 사항과 안전보건규칙에서 정하는 근로자의 위험 또는 건강장해의 방지에 관한 사항)으로 정하는 사항

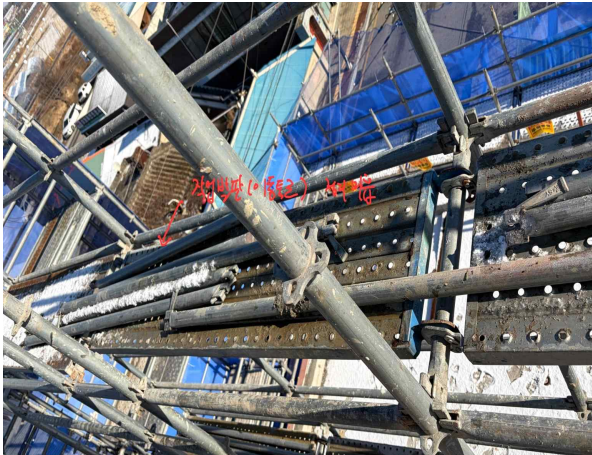
물로부터 근로자 보호를 위한 추락방지망을 수평면과의 각도를 기준(20도 이상 30도 이하)에 비해 부실하게 시공하여 유지하고 있으며 ② 가설구조물(시스템 비계 등) 근로자 추락방지 등을 위한 안전난간 및 작업발판 일부분을 미설치하였으며, ③시스템 비계를 설치시 견고하게 하기 위하여 수평재 등을 설치 하여야 하는데도 불구하고 수평재 및 벽이음 일부분을 미설치하여 부실하게 시공한 사실이 있으며

[그림 1] 건설현장 안전관리 미흡 현황(가시설 등 설치)

	
추락방지망 설치 미흡	안전난간 미설치
	
작업발판 미설치	수평재 등 미설치
	
벽이음 미설치	

또한 [그림 2]과 같이 ④ 근로자가 넘어지거나 미끄러지는 등의 위험이 없도록 작업장을 청결한 상태로 유지하고 부재 등이 넘어지지 않도록 안전조치를 하여야 하는데도 근로자 이동통로인 작업발판 및 현장 주변 정리를 소홀히 하였고, ⑤ 불티 방지 거포 및 소화기를 미배치한 사실이 있다.

[그림 2] 건설현장 안전관리 미흡 현황(현장정리 등)

	
작업발판 이동통로 주변정리 소홀	현장 주변 정리 정돈 소홀
	
불티 방지거포 및 소화기 미배치 등	예시)불티 방지거포

그 결과 관련 기준에 따라 견고하고 안전하게 시공되어야 할 가설구조물(시스템 비계) 등이 부실하게 시공되고 근로자의 통행로 등 작업장이 관리되지 않아 안전사고 예방에 취약하여 근로자의 중대재해가 발생할 우려가 있는데도 불구하고, 이와 관련하여 감사일 현재 ■■■ 기초생활거점조성사업 공사감독은 公社

지침 등에 따라 공사현장 가설구조물(시스템 비계) 점검 및 안전사고 예방 등
공사감독 업무에 소홀한 사실이 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 현장 안전관
리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 주의 요구

사장(■■■■■처장)은 ■■■■■ 기초생활거점조성사
업” 건설 현장 안전관리와 관련하여 公社 「공사감독업무지침」 제35조(안전관리)
에 따른 건설공사 안전관리 업무를 소홀히 한 공사감독 ■■■■■
■■■에게 「주의」 처분하시기 바랍니다. (주의)